

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór poselskiego projektu ustawy · kadencja ... · druk nr ...

REALNA LEWICA

socjaldemokracja realistyczna

USTAWA

z dnia

o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn¹⁾

¹⁾ Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziecko nie jest sprawą karną.

*Projekt programowy Realnej Lewicy na podstawie deklaracji v12 z 27 września 2026 r., część I, rozdział 11 (pkt 1–15).
Wersja 2 z 28 września 2026 r.: dopisany tryb postępowania i wykonywania izolacji, poprawione odesłania do ustaw zmienianych i publikatory. Dokument roboczy do pobrania i konsultacji, niewniesiony na ręce Marszałka Sejmu.*

Zakres projektu – mapa do deklaracji v12, rozdział 11

Punkt deklaracji	Przepis projektu
11.1 uchylenie ustawy z 9 czerwca 2022 r.; nowa ustawa; wypada „demoralizacja” i preambuła wyznaniowa	art. 1–5, art. 77
11.2 izolacja od 15 lat i tylko za czyn ciężki	art. 2 pkt 4, art. 7, art. 22, art. 31
11.3 koniec z pojęciem demoralizacji wobec dzieci do 12. roku życia; wagary → asystent w 14 dni	art. 5, art. 12, art. 14–16
11.4 zakaz pozbywania się trudnego ucznia przez sąd; 90 dni wsparcia; RPD	art. 17–19; zmiany: art. 66, art. 69
11.5 do 3 lat różnicy wieku w grupie; do 8 wychowanków na wychowawcę	art. 38, art. 40
11.6 rola społeczna i stymulacja poznawcza zamiast żetonu; terapia bez przymusu	art. 33–35, art. 39; zmiana: art. 65
11.7 zakaz krat, zaspawanych okien i izolatki; pokój wyciszenia 30 min	art. 41, art. 72
11.8 minimum licencji: dom w miejscowości, praca na umowie, rada wychowanków	art. 36–38
11.9 80 km / to samo województwo; rodzeństwa się nie rozdziela	art. 42–43; zmiana: art. 68
11.10 diagnoza zasobów w 30 dni; ścieżka edukacji według możliwości	art. 47–49
11.11 plan wyjścia od pierwszego dnia; mentor 24 mies.; środki poza KRK	art. 50–55; zmiana: art. 67
11.12 Krajowa Rada Twórczej Resocjalizacji; licencja na 4 lata; trzy wskaźniki	art. 56–60, art. 62; zmiana: art. 70
11.13 surowość kary nie jest polityką bezpieczeństwa	art. 3, art. 25
11.14 pięć liczb GUS; sprawozdanie ministra bez nich – niezłożone	art. 61, art. 74
11.15 koszt: szkolenie, mentor, przyjazdy rodziny, asysta – nie kosztem psychiatrii	art. 63–64
(uzupełnienie v2) postępowanie: obrońca, zatrzymanie, tymczasowe umieszczenie, rozprawa	art. 28–32

Część I. Tekst projektu ustawy

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

- 1) zasady wsparcia dziecka, którego zachowanie wymaga pomocy, a które nie dopuściło się czynu karalnego;
- 2) zasady odpowiedzialności nieletniego za czyn karalny oraz środki stosowane wobec nieletniego;
- 3) postępowanie w sprawach o czyn karalny nieletniego;
- 4) zasady wykonywania środków, w tym izolacji;
- 5) wymagania dotyczące metody pracy placówek oraz licencję placówki i dyrektora placówki;
- 6) organizację i zadania Krajowej Rady Twórczej Resocjalizacji;
- 7) zasady gromadzenia i publikowania danych o skuteczności stosowanych środków.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) dziecku – rozumie się przez to osobę, która nie ukończyła 18 lat;
- 2) nieletnim – rozumie się przez to osobę, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, także po osiągnięciu przez nią pełnoletności, do czasu zakończenia wykonywania orzeczonego wobec niej środka;
- 3) czynie karalnym – rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe;
- 4) czynie ciężkim – rozumie się przez to czyn karalny określony w art. 148, art. 156 § 1 lub 3, art. 157 § 1, art. 158 § 2 lub 3, art. 197, art. 198 lub art. 200 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988), a także czyn karalny określony w art. 280 tej ustawy, jeżeli jego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu określony w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 tej ustawy;
- 5) izolacji – rozumie się przez to umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym;
- 6) małym domu – rozumie się przez to placówkę opiekuńczo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o pieczy albo młodzieżowy ośrodek wychowawczy w rozumieniu Prawa oświatowego, w których przebywa nie więcej niż 8 wychowanków, położone w zabudowie mieszkaniowej miejscowości i posiadające licencję;
- 7) placówce – rozumie się przez to mały dom, zakład poprawczy oraz schronisko dla nieletnich;
- 8) planie środowiskowym – rozumie się przez to plan wsparcia dziecka realizowany w miejscu jego zamieszkania albo w pieczy zastępczej w tym samym powiecie, o którym mowa w art. 10;
- 9) planie wyjścia – rozumie się przez to plan, o którym mowa w art. 51;
- 10) asystencie – rozumie się przez to asystenta rodziny w rozumieniu ustawy o pieczy;
- 11) Radzie – rozumie się przez to Krajową Radę Twórczej Resocjalizacji;
- 12) licencji – rozumie się przez to zezwolenie Rady na prowadzenie placówki albo na pełnienie funkcji dyrektora placówki;
- 13) sądzie rodzinnym – rozumie się przez to sąd rejonowy, w którym utworzono wydział rodzinny i nieletnich;
- 14) ustawie o pieczy – rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 980);
- 15) Prawie oświatowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123).

Art. 3. 1. Celem ustawy jest ochrona osoby pokrzywdzonej, wsparcie dziecka w jego środowisku oraz odpowiedzialność nieletniego za popełniony czyn karalny.

2. Ocena charakteru lub osobowości dziecka nie stanowi podstawy rozstrzygnięcia wydanego na podstawie ustawy.

3. Środki przewidziane w ustawie stosuje się w celu wychowawczym oraz w celu ochrony osoby pokrzywdzonej. Środków tych nie stosuje się w celu oddziaływania na inne osoby.

4. Wykonywanie środka od dnia jego rozpoczęcia obejmuje przygotowanie nieletniego do życia po zakończeniu wykonywania środka.

Art. 4. 1. W sprawach dziecka i nieletniego kieruje się przede wszystkim jego dobrem, z uwzględnieniem ochrony osoby pokrzywdzonej.

2. Wsparcie i wychowanie dziecka na podstawie ustawy opiera się na przepisach prawa i aktualnej wiedzy naukowej. Wyznanie albo bezwyznaniowość rodziny ani ocena jej religijności nie stanowią podstawy rozstrzygnięcia.

3. Orzeczenie o umieszczeniu dziecka poza domem rodzinnym sąd uzasadnia z urzędu.

Art. 5. 1. Wobec dziecka, które nie ukończyło 13 lat, nie stosuje się pojęcia demoralizacji ani pojęcia równoznacznego. Zachowanie takiego dziecka nie może być przedmiotem postępowania sądowego ani podstawą oceny stanowiącej przesłankę jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

2. Nie prowadzi się postępowania w sprawie o demoralizację. Zachowanie dziecka, które nie jest czynem karalnym, nie stanowi podstawy postępowania na podstawie ustawy.

3. W orzeczeniu, wniosku, zawiadomieniu, opinii oraz w dokumentacji szkoły, placówki lub organu nie posługuje się określeniami „demoralizacja”, „zdemoralizowany” ani określeniami równoznacznymi jako podstawą wszczęcia, prowadzenia lub rozstrzygnięcia sprawy.

4. Nieobecność w szkole, naruszenie statutu szkoły, konflikt z nauczycielem, niepełnosprawność, w tym nierozpoznana, neuroróżnorodność, w szczególności zaburzenie ze spektrum autyzmu oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, a także choroba przewlekła nie stanowią podstawy postępowania sądowego wobec dziecka.

5. Przepisy ust. 1–4 nie wyłączają postępowania na podstawie art. 109 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2026 r. poz. 236), którego przedmiotem jest zagrożenie dobra dziecka. Przedmiotem takiego postępowania nie jest ocena zachowania ani charakteru dziecka.

Rozdział 2

Wiek i granice odpowiedzialności

Art. 6. 1. Odpowiedzialność za czyn karalny na zasadach określonych w ustawie ponosi nieletni.

2. Ustawa nie narusza przepisów art. 10 § 2 i 2a Kodeksu karnego.

3. Wobec dziecka, które dopuściło się czynu karalnego przed ukończeniem 13 lat, nie stosuje się przepisów o odpowiedzialności nieletniego. Wobec takiego dziecka stosuje się wsparcie, o którym mowa w rozdziale 3, oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy o pieczy.

Art. 7. 1. Wobec nieletniego, który w chwili czynu nie ukończył 15 lat, nie orzeka się izolacji ani tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.

2. Umieszczenie poza domem rodzinnym nieletniego, który nie ukończył 15 lat, jest dopuszczalne wyłącznie w zawodowej rodzinie zastępczej albo w małym domu położonym w powiecie jego miejsca zamieszkania albo w powiecie sąsiednim.

3. Środka za czyn popełniony przed ukończeniem 15 lat nie orzeka się na czas nieoznaczony ani na czas do osiągnięcia pełnoletności.

4. Wykonywanie środków orzeczonych na podstawie ustawy ustaje z chwilą ukończenia przez nieletniego 21 lat.

Art. 8. 1. Sprawy o czyn karalny nieletniego rozpoznaje sąd rodzinny.

2. Sprawy dotyczące dziecka, które nie dopuściło się czynu karalnego, sąd opiekuńczy rozpoznaje wyłącznie w zakresie władzy rodzicielskiej i pieczy zastępczej, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozdział 3

Wsparcie w środowisku. Absencja szkolna. Zawiadomienia szkoły

Art. 9. Wsparcie dziecka, którego zachowanie wymaga pomocy, realizuje się w jego środowisku lokalnym, w pierwszej kolejności przez asystenta.

Art. 10. 1. Plan środowiskowy obejmuje w szczególności:

- 1) pracę asystenta z dzieckiem i rodziną;
- 2) pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole albo w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- 3) dostosowanie wymagań edukacyjnych;
- 4) zapewnienie dojazdu do szkoły, posiłku i niezbędnego wyposażenia;
- 5) pracę z rodziną, w tym działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
- 6) w razie konieczności – umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej albo w małym domu w tym samym powiecie.

2. Plan środowiskowy sporządza asystent wspólnie z dzieckiem, jego rodzicami albo opiekunem oraz szkołą, w terminie 30 dni od dnia wyznaczenia asystenta.

3. Plan środowiskowy realizują gmina, powiat, szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna, każde w zakresie swoich zadań.

4. Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu środowiskowego oraz sposób dokumentowania jego realizacji, kierując się potrzebą zapewnienia, aby plan opisywał zasoby i potrzeby dziecka, a nie ocenę jego charakteru, oraz umożliwiał wykazanie wsparcia, o którym mowa w art. 17 ust. 2.

Art. 11. 1. Brak w gminie lub powiecie psychologa, pedagoga specjalnego albo asystenta nie może stanowić podstawy stwierdzenia, że wsparcie w środowisku okazało się nieskuteczne.

2. Wsparcia w środowisku nie uważa się za wyczerpane, jeżeli nie zostało zapewnione.

Art. 12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza asystenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2.

Art. 13. Dziecku w stanie kryzysu psychicznego, w tym w kryzysie samobójczym albo w stanie psychotycznym, udziela się świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środków przewidzianych w ustawie nie stosuje się zamiast tych świadczeń.

Art. 14. 1. Niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki w rozumieniu art. 42 ust. 2 Prawa oświatowego stanowi podstawę wyznaczenia asystenta.

2. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o której mowa w ust. 1, zgłasza ją wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Zgłoszenie nie jest zawiadomieniem sądu.

Art. 15. Asystent ustala, w następującej kolejności, czy:

- 1) rodzina dysponuje środkami na dojazd do szkoły i niezbędne wyposażenie, w tym obuwie i odzież;
- 2) dziecko doznaje przemocy;
- 3) występuje u dziecka lęk lub jest ono ofiarą przemocy rówieśniczej;
- 4) występuje u dziecka niepełnosprawność, w tym nierozpoznana, neuroróżnorodność albo choroba przewlekła;
- 5) rodzic albo opiekun dziecka jest chory lub niezdolny do sprawowania opieki;
- 6) do nieobecności przyczyniły się rozwiązania organizacyjne szkoły, w tym postanowienia jej statutu.

Art. 16. Nieobecność ucznia w szkole ani liczba godzin nieobecności nie stanowią samodzielnej podstawy zawiadomienia sądu. Sąd nie wszczyna postępowania na podstawie zawiadomienia, którego jedyną podstawą jest nieobecność ucznia w szkole.

Art. 17. 1. Szkoła, placówka oświatowa i organ prowadzący szkołę nie kierują do sądu rodzinnego ani do sądu opiekuńczego zawiadomienia ani wniosku dotyczącego ucznia tej szkoły, w tym wniosku o umieszczenie ucznia poza domem rodzinnym, dopóki nie wykażą w dokumentacji co najmniej 90 dni wsparcia ucznia w środowisku lokalnym.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje łącznie:

- 1) pomoc psychologa albo pedagoga specjalnego;
- 2) dostosowanie wymagań edukacyjnych;
- 3) zapewnienie posiłku i dojazdu do szkoły, jeżeli uczeń ich potrzebuje;
- 4) co najmniej dwie rozmowy z rodzicami albo opiekunem ucznia;
- 5) plan frekwencji uzgodniony z uczniem.

3. Do zawiadomienia albo wniosku dołącza się dokumentację wsparcia, o którym mowa w ust. 1. Sąd pozostawia bez rozpoznania zawiadomienie albo wniosek złożone z naruszeniem ust. 1 albo bez tej dokumentacji. Postanowienie wydaje się na posiedzeniu niejawnym, bez wzywania dziecka.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli:

- 1) uczeń dopuścił się czynu ciężkiego;
- 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem, w tym przemocą domową;
- 3) zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia albo zdrowia ucznia lub innej osoby.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, zawiadomienia dokonuje się niezwłocznie. Wsparcie ucznia w środowisku oraz ochronę osoby pokrzywdzonej realizuje się równoległe z postępowaniem.

6. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, do szkoły i placówki oświatowej nie stosuje się art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901) w zakresie czynu karalnego ucznia innego niż czyn ciężki. Nie narusza to uprawnienia osoby pokrzywdzonej do złożenia zawiadomienia; dyrektor szkoły informuje osobę pokrzywdzoną albo jej przedstawiciela ustawowego o tym uprawnieniu.

Art. 18. 1. Neuroróżnorodność, niepełnosprawność, w tym nierozpoznana, oraz choroba przewlekła nie mogą zostać wskazane jako podstawa zawiadomienia albo wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

2. Jeżeli szkoła publiczna skierowała zawiadomienie albo wniosek z naruszeniem art. 17 ust. 1 albo ust. 1 niniejszego artykułu, organ prowadzący zmniejsza plan finansowy tej szkoły o kwotę odpowiadającą części środków przypadających na tego ucznia i przeznacza tę kwotę na realizację planu środowiskowego tego ucznia, do dnia zatwierdzenia planu naprawczego.

3. W przypadku szkoły niepublicznej organ dotujący zmniejsza, na zasadach określonych w ust. 2, dotację przysługującą na tego ucznia.

4. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmniejszeniu, o którym mowa w ust. 2 albo 3, przedstawia organowi prowadzącemu plan naprawczy. Kurator oświaty opiniuje plan naprawczy w terminie 21 dni. Organ prowadzący zatwierdza plan naprawczy po uzyskaniu opinii kuratora oświaty albo po bezskutecznym upływie terminu na jej wydanie.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kwoty, o której mowa w ust. 2 i 3, kierując się zasadą proporcjonalności, tym, aby kwota ta nie przekraczała połowy środków przypadających na ucznia, oraz potrzebą przeznaczenia jej na wsparcie tego ucznia.

Art. 19. 1. Sąd doręcza Rzecznikowi Praw Dziecka odpis każdego zawiadomienia i wniosku, o których mowa w art. 17 ust. 1, w terminie 3 dni od dnia jego wpływu.

2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w postępowaniu wszczętym na podstawie zawiadomienia albo wniosku, o których mowa w art. 17 ust. 1, na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rozdział 4

Środki wobec nieletniego

Art. 20. Wobec nieletniego sąd rodzinny może orzec:

- 1) upomnienie;
- 2) plan środowiskowy;
- 3) zobowiązanie do naprawienia szkody, przeproszenia osoby pokrzywdzonej albo zadośćuczynienia, a za zgodą osoby pokrzywdzonej i nieletniego – skierowanie sprawy do mediacji;
- 4) nadzór kuratora sądowego, połączony z realizacją planu środowiskowego;
- 5) umieszczenie w zawodowej rodzinie zastępczej albo w małym domu;
- 6) izolację – na warunkach określonych w art. 22.

Art. 21. Sąd orzeka środek najłagodniejszy, który zapewnia ochronę osoby pokrzywdzonej i umożliwia realizację planu wyjścia. W uzasadnieniu sąd wskazuje, dlaczego środek łagodniejszy nie jest wystarczający.

Art. 22. 1. Izolację orzeka się wyłącznie, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

- 1) nieletni w chwili czynu ukończył 15 lat;
- 2) czyn jest czynem ciężkim;
- 3) sąd wskaże w uzasadnieniu, dlaczego plan środowiskowy oraz środek, o którym mowa w art. 20 pkt 5, są niewystarczające albo niemożliwe do wykonania.
 2. W orzeczeniu o izolacji sąd oznacza czas jej trwania.
 3. Sąd z urzędu, nie rzadziej niż co 3 miesiące, bada zasadność dalszego wykonywania izolacji i może ją skrócić albo zamienić na środek łagodniejszy.
 4. Wykonywanie izolacji dłuższe niż 12 miesięcy wymaga ponownego rozpoznania sprawy na rozprawie, z udziałem nieletniego i jego obrońcy. Sąd wysłuchuje wychowawcę, o którym mowa w art. 38, oraz mentora, jeżeli został wyznaczony.

Art. 23. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania izolacji w aktach sprawy nie złożono planu wyjścia, sąd na najbliższym posiedzeniu, o którym mowa w art. 22 ust. 3, rozważa skrócenie izolacji.

Art. 24. 1. Osoba pokrzywdzona ma prawo do informacji o orzeczonym środku w zakresie, w jakim dotyczy to jej bezpieczeństwa.

2. Przed orzeczeniem izolacji osoba pokrzywdzona może przedstawić sądowi swoje stanowisko.

Art. 25. Sąd nie może uzasadniać orzeczenia izolacji wyłącznie potrzebą oddziaływania na inne osoby.

Art. 26. Środki orzeczone na podstawie ustawy nie są karą w rozumieniu Kodeksu karnego.

Art. 27. 1. Sąd może warunkowo zwolnić nieletniego z zakładu poprawczego, jeżeli realizacja planu wyjścia daje podstawę do przyjęcia, że nieletni nie popełni ponownie czynu ciężkiego.

2. W okresie próby, trwającym nie dłużej niż 2 lata, wobec nieletniego realizuje się plan wyjścia pod nadzorem kuratora sądowego, z udziałem mentora.

3. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli nieletni w okresie próby dopuścił się czynu ciężkiego.

Rozdział 5

Postępowanie

Art. 28. 1. W sprawach o czyn karalny nieletniego sąd rodzinny orzeka w postępowaniu nieprocesowym. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.

2. Do zatrzymania nieletniego, przeszukania, oględzin, zabezpieczenia dowodów oraz przesłuchania nieletniego przez Policję stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

3. W sprawie o czyn karalny wyczerpujący znamiona wykroczenia albo wykroczenia skarbowego Policja może, zamiast zawiadomienia sądu rodzinnego, pouczyć nieletniego albo zawiadomić jego rodziców lub opiekuna i szkołę, jeżeli jest to wystarczające.

Art. 29. 1. Nieletni ma obrońcę od pierwszej czynności z jego udziałem:

- 1) w sprawie o czyn ciężki;
- 2) w razie zatrzymania;
- 3) w sprawie, w której może zostać orzeczony środek, o którym mowa w art. 20 pkt 5 albo 6.
 2. Jeżeli nieletni nie ma obrońcy z wyboru, sąd niezwłocznie wyznacza mu obrońcę z urzędu.
3. Nieletniego poucza się o jego prawach w sposób dla niego zrozumiały. Pouczenia udziela się w obecności rodzica, opiekuna albo innej wskazanej przez nieletniego osoby dorosłej, chyba że sprzeciwia się temu dobro nieletniego.
4. Przesłuchanie nieletniego przez Policję utrwała się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
5. Przed orzeczeniem środka, o którym mowa w art. 20 pkt 4–6, sąd uzyskuje diagnozę zasobów nieletniego sporządzoną w sposób określony w art. 49 ust. 1 oraz wysłuchuje nieletniego.
6. Posiedzenia i rozprawy w sprawach nieletnich odbywają się bez udziału publiczności.

Art. 30. 1. Policja może zatrzymać nieletniego, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dopuścił się on czynu karalnego, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się nieletniego albo zatarcia śladów czynu.

2. Zatrzymanie nieletniego, który nie ukończył 15 lat, nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
3. Nieletniego, który ukończył 15 lat, zatrzymanego w związku z uzasadnionym przypuszczeniem popełnienia czynu ciężkiego, przekazuje się do dyspozycji sądu rodzinnego w terminie 48 godzin od chwili zatrzymania. Sąd w terminie 24 godzin od chwili przekazania wydaje postanowienie w przedmiocie tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich albo zwalnia nieletniego.
4. O zatrzymaniu niezwłocznie zawiadamia się rodziców albo opiekuna nieletniego oraz obrońcę. Zatrzymanego nieletniego nie umieszcza się w pomieszczeniu wspólnym z osobami dorosłymi. Nieletni ma prawo do badania lekarskiego.

Art. 31. 1. Tymczasowe umieszczenie w schronisku dla nieletnich może zostać orzeczone wyłącznie wobec nieletniego, który w chwili czynu ukończył 15 lat, jeżeli:

- 1) zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że dopuścił się on czynu ciężkiego;
 - 2) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów czynu albo popełnienia przez niego czynu ciężkiego przeciwko osobie pokrzywdzonej;
 - 3) środek łagodniejszy, w szczególności plan środowiskowy połączony z nadzorem kuratora sądowego, jest niewystarczający.
2. Tymczasowe umieszczenie orzeka się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Łączny czas tymczasowego umieszczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.
 3. Sąd bada zasadność tymczasowego umieszczenia nie rzadziej niż co miesiąc.
 4. Na postanowienie w przedmiocie tymczasowego umieszczenia przysługuje zażalenie, które sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie 7 dni.

Art. 32. 1. Izolację orzeka się po przeprowadzeniu rozprawy. Udział nieletniego i jego obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy.

2. Orzeczenie o izolacji podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się.

Rozdział 6

Metoda. Licencja twórczej resocjalizacji

Art. 33. 1. Metodą pracy wychowawczej w placówce są wyłącznie:

- 1) kreowanie konstruktywnych ról społecznych;
- 2) stymulacja poznawcza.

2. W placówce nie stosuje się systemów punktowych, poziomów ani przywilejów przyznawanych w zamian za zachowanie. Nie stanowią one kryterium udzielenia ani odnowienia licencji.

3. Regulamin placówki określa zasady bezpieczeństwa i organizacji dnia. Regulamin nie zawiera ocen osobowości wychowanków.

Art. 34. Kreowanie konstruktywnej roli społecznej polega na wykonywaniu przez wychowanka czynności potrzebnej osobom spoza placówki, w szczególności nauczaniu, prowadzeniu zajęć, pracy na rzecz mieszkańców miejscowości albo udziale w zespole artystycznym lub sportowym.

Art. 35. Stymulacja poznawcza polega na zapewnieniu wychowankowi zajęć budujących kompetencje, w szczególności nauki, warsztatu zawodowego, zajęć teatralnych, muzycznych lub sportowych, prowadzonych według planu zajęć placówki.

Art. 36. Licencję otrzymuje placówka, która spełnia wymagania określone w art. 33–35, art. 37 i art. 38.

Art. 37. 1. Wychowanek mieszka w domu położonym w zabudowie mieszkaniowej miejscowości.

2. Umieszczenie w placówce położonej poza zabudową mieszkaniową jest dopuszczalne, jeżeli sąd wskaże w uzasadnieniu, dlaczego inne umieszczenie nie jest możliwe; w takim przypadku sąd rozpoznaje sprawę ponownie nie później niż po upływie 6 miesięcy.

3. Wychowankowie, w ramach planu zajęć placówki, organizują zajęcia i wydarzenia dla dzieci z okolicznych szkół.

4. Wyjazdy sportowe i obozy wychowanków finansuje się na zasadach dotyczących wycieczek szkolnych w szkołach publicznych. Udział w nich nie zależy od zachowania wychowanka.

5. Placówka może, wspólnie z wychowankami, prowadzić w miejscowości działalność polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży produktów albo świadczeniu usług na rzecz mieszkańców.

6. Praca wychowanka jest wykonywana na podstawie umowy o pracę albo umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, za wynagrodzeniem. Nie dopuszcza się nieodpłatnej pracy wychowanka ani nieodpłatnego stażu.

7. Zysk z działalności, o której mowa w ust. 5, przeznacza się na zajęcia wychowanków i stypendia wyjściowe, na zasadach określonych w jawnym regulaminie zatwierdzonym przez Radę.

Art. 38. 1. Każdy wychowanek ma jednego stałego wychowawcę.

2. Na jednego stałego wychowawcę przypada nie więcej niż ośmiu wychowanków.

3. Stały wychowawca pełni funkcję przez co najmniej 2 lata, chyba że wychowanek wniesie o zmianę albo wychowawca zostanie odwołany z powodu naruszenia prawa.

4. W razie zmiany stałego wychowawcy dotychczasowy wychowawca przekazuje sprawy wychowanka następcy podczas spotkania z udziałem wychowanka.

5. Liczbę etatów wychowawców w placówce ustala się z uwzględnieniem normy określonej w ust. 2.

6. W placówce działa rada wychowanków, która współdecyduje o organizacji codziennego życia placówki w sprawach nietyczących bezpieczeństwa.

Art. 39. 1. Terapia jest proponowana wychowankowi. Udział w terapii jest dobrowolny.

2. Odmowa udziału w terapii nie przedłuża pobytu w placówce i nie stanowi podstawy żadnej sankcji.

3. Przymusowe leczenie jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917 oraz z 2026 r. poz. 187).

Rozdział 7

Organizacja placówki. Bliskość domu. Prawa wychowanka

Art. 40. 1. W jednej grupie mieszkalnej różnica wieku wychowanków nie przekracza 3 lat.

2. W placówce nie umieszcza się dziecka w jednej grupie z osobą starszą od niego o 8 lat lub więcej.

Art. 41. 1. W placówce nie montuje się krat w oknach, nie zaspawuje się okien ani nie stosuje się innych zabezpieczeń technicznych, których jedynym celem jest uniemożliwienie ucieczki.

2. W placówce nie stosuje się izolowania wychowanka w pomieszczeniu jednoosobowym jako środka dyscyplinarnego.

3. Pobyt wychowanka w pokoju wyciszenia jest dopuszczalny wyłącznie w obecności wychowawcy i nie może jednorazowo trwać dłużej niż 30 minut. Każdy przypadek odnotowuje się w rejestrze, który sędzia rodzinny sprawujący nadzór nad placówką sprawdza co najmniej raz w miesiącu.

4. Liczbę ucieczek z placówki podaje się w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 61 ust. 3. Liczba ucieczek nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany zabezpieczeń technicznych placówki.

Art. 42. 1. Placówka znajduje się w tym samym województwie co miejsce zamieszkania dziecka, w odległości nie większej niż 80 km od tego miejsca.

2. Umieszczenie w placówce położonej dalej jest dopuszczalne, jeżeli sąd wskaże w uzasadnieniu, dlaczego umieszczenie bliżej nie jest możliwe, i wyznaczy termin ponownego rozpoznania sprawy, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Z budżetu państwa finansuje się koszty dwóch przyjazdów rodziny do placówki w miesiącu albo jednego przyjazdu w miesiącu i cotygodniowego połączenia wideo. Finansowanie nie zależy od dochodu rodziny.

Art. 43. 1. Rodzeństwa nie rozdziela się ze względów organizacyjnych ani z powodu braku miejsca w placówce.

2. Rozdzielenie rodzeństwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie postanowienia sądu, jeżeli jedno z dzieci zagraża drugiemu. W postanowieniu sąd wyznacza termin ponownego rozpoznania sprawy.

Art. 44. Wychowanek ma prawo w szczególności do:

- 1) nauki w szkole, w miarę możliwości poza placówką;
- 2) kontaktu z rodziną, obrońcą, kuratorem sądowym, mentorem i Rzecznikiem Praw Dziecka;
- 3) świadczeń opieki zdrowotnej;
- 4) wyznawania religii albo niewyznawania żadnej religii;
- 5) składania skarg do sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad placówką, bez pośrednictwa pracowników placówki;
- 6) poszanowania prywatności korespondencji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Art. 45. 1. W zakładzie poprawczym i w schronisku dla nieletnich nie stosuje się kar cielesnych, środków przymusu bezpośredniego innych niż określone w przepisach o środkach przymusu bezpośredniego ani ograniczeń kontaktu z rodziną jako środka dyscyplinarnego.

2. Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich prowadzi Minister Sprawiedliwości. Rada sprawuje nadzór nad metodą pracy wychowawczej w tych placówkach.

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pobytu w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, w tym tryb przyjmowania, przepustek, zmiany placówki, skarg oraz prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 41 ust. 3, kierując się prawami wychowanka określonymi w art. 44, zakazami określonymi w art. 41 i ust. 1 oraz potrzebą realizacji planu wyjścia.

Art. 46. Sędzia rodzinny sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków w placówkach położonych na obszarze właściwości sądu. W ramach nadzoru sędzia ma prawo wstępu do placówki o każdej porze, wglądu do dokumentacji i rozmowy z wychowankiem bez obecności innych osób.

Rozdział 8

Diagnoza zasobów. Plan wyjścia. Informacja o środkach

Art. 47. 1. W ciągu pierwszych 30 dni pobytu wychowanka w placówce sporządza się diagnozę zasobów obejmującą w szczególności umiejętności wychowanka, jego zainteresowania oraz role, które już pełni.

2. Dokumentacja sprawy nie zastępuje diagnozy zasobów.

3. Placówka finansuje ze swojego budżetu rozwój umiejętności wskazanych w diagnozie zasobów, w szczególności zajęcia, instrument, materiały i udział w klubie lub warsztacie.

Art. 48. 1. Ścieżkę kształcenia wychowanka ustala się według jego możliwości i zasobów wskazanych w diagnozie zasobów.

2. Placówka nie może ograniczyć kształcenia wychowanka do najkrótszej dostępnej formy kształcenia zawodowego wyłącznie z uwagi na organizację placówki.

3. Spór między wychowankiem albo jego rodzicami a placówką lub szkołą co do ścieżki kształcenia rozstrzyga sąd rodzinny, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Art. 49. 1. Diagnozę zasobów sporządza zespół złożony z psychologa, pedagoga i stałego wychowawcy, z udziałem wychowanka.

2. Diagnoza zasobów sporządzona dla potrzeb art. 29 ust. 5 może zostać sporządzona przed umieszczeniem nieletniego w placówce, przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów.

Art. 50. Placówka sporządza plan wyjścia w dniu przyjęcia wychowanka, a w przypadku izolacji – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia jej wykonywania.

Art. 51. 1. Plan wyjścia obejmuje okres 24 miesięcy po opuszczeniu placówki i określa w szczególności szkołę albo pracę, miejsce zamieszkania oraz mentora.

2. Mentor wspiera wychowanka w utrzymaniu roli społecznej, w szczególności pracy, nauki i udziału w zespole lub społeczności lokalnej. Mentor nie sprawuje nadzoru nad przestrzeganiem zakazów i obowiązków.

3. Spotkania z mentorem odbywają się co najmniej raz w tygodniu przez pierwsze 3 miesiące po opuszczeniu placówki, a następnie co najmniej raz na dwa tygodnie do upływu 24 miesięcy.

4. Mentor otrzymuje wynagrodzenie ze środków, o których mowa w art. 63.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymagania wobec mentora, sposób jego wyznaczania oraz wysokość wynagrodzenia, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości relacji z wychowankiem oraz stabilności finansowania.

Art. 52. Osoba opuszczająca placówkę, która nie ma zapewnionego miejsca zamieszkania, ma pierwszeństwo w przydziale lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy albo mieszkania treningowego na zasadach dotyczących osób usamodzielnianych, określonych w ustawie o pieczy.

Art. 53. 1. Pracodawca, szkoła i uczelnia nie mogą żądać od kandydata ani od innych osób informacji o środkach orzeczonych wobec kandydata na podstawie ustawy ani o jego pobycie w placówce.

2. Szkoła przyjmująca ucznia po opuszczeniu placówki otrzymuje informację o potrzebnym wsparciu, bez dokumentacji sprawy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osoby skazanej na podstawie przepisów Kodeksu karnego w przypadkach, o których mowa w art. 10 § 2 i 2a Kodeksu karnego.

Art. 54. Na wniosek osoby, która w czasie pobytu w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich wykonała tatuaż, a tatuaż utrudnia jej podjęcie zatrudnienia, Skarb Państwa finansuje jego usunięcie albo pokrycie.

Art. 55. Dokumentacji dotyczącej wychowanka nie udostępnia się w sposób umożliwiający jego identyfikację. Rozpowszechnianie wizerunku wychowanka w związku z jego pobylem w placówce wymaga zgody wychowanka, który ukończył 16 lat, oraz zgody sądu rodzinnego.

Rozdział 9

Krajowa Rada Twórczej Resocjalizacji. Licencja

Art. 56. 1. Tworzy się Krajową Radę Twórczej Resocjalizacji, działającą przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania.

2. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 57. 1. W skład Rady wchodzi 11 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję, w tym:

- 1) czterech – spośród osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- 2) dwóch – spośród osób wskazanych przez Rzecznika Praw Dziecka;
- 3) dwóch – spośród osób wskazanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prowadzących badania w dyscyplinie pedagogika albo psychologia;
- 4) dwóch – spośród osób posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy wychowawczej w placówce posiadającej licencję;
- 5) jednego – spośród osób wskazanych przez reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2026 r. poz. 836), zraszające pracowników oświaty.

2. Członkiem Rady nie może być poseł, senator, radny ani funkcjonariusz Służby Więziennej.

3. Ta sama osoba może być członkiem Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje.

Art. 58. Do zadań Rady należy:

- 1) udzielanie, odmowa udzielenia, zawieszanie i cofanie licencji;
- 2) nadzór nad metodą pracy wychowawczej, o której mowa w art. 33–38;
- 3) prowadzenie szkolenia kadry placówek w metodzie twórczej resocjalizacji;
- 4) publikowanie wskaźników, o których mowa w art. 60 ust. 1;
- 5) współpraca z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie danych, o których mowa w art. 61 ust. 1;
- 6) opiniowanie programów kształcenia, o których mowa w art. 62.

Art. 59. 1. Licencji udziela się na 4 lata.

2. Placówka bez licencji nie przyjmuje wychowanków. Organ, który finansuje placówkę, wstrzymuje jej finansowanie z dniem stwierdzenia braku licencji, zapewniając wychowankom umieszczenie w placówce posiadającej licencję.

3. Wychowawca, który nie ukończył szkolenia, o którym mowa w art. 58 pkt 3, nie prowadzi grupy wychowawczej. Szkolenie odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania, odnawiania, zawieszania i cofania licencji, wzór wniosku oraz program szkolenia, kierując się wymaganiami określonymi w art. 33–38 oraz wskaźnikami, o których mowa w art. 60.

Art. 60. 1. Rada publikuje co roku, dla każdej placówki posiadającej licencję, następujące wskaźniki:

- 1) odsetek wychowanków, którzy ukończyli szkołę rozpoczętą w czasie pobytu;
- 2) odsetek wychowanków, którzy po upływie roku od opuszczenia placówki uczą się lub pracują na podstawie umowy;
- 3) odsetek wychowanków, którzy w ciągu 2 lat i w ciągu 5 lat od opuszczenia placówki dopuścili się czynu karalnego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

2. Rada odmawia odnowienia licencji, jeżeli w dwóch kolejnych latach wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekracza wartość progową, a wskaźniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie uległy poprawie.

3. Wartość progową ustala się w odniesieniu do placówek o porównywalnej strukturze czynów, z powodu których wychowankowie zostali umieszczeni. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wartości progowej, kierując się potrzebą porównywania placówek o podobnej strukturze wychowanków oraz ograniczenia wpływu zdarzeń losowych w małych

placówkach.

4. Ucieczka wychowanka nie stanowi samodzielnej podstawy odmowy odnowienia albo cofnięcia licencji.

Art. 61. 1. Główny Urząd Statystyczny, we współpracy z Radą, publikuje corocznie, w terminie do dnia 31 maja, dane za poprzedni rok kalendarzowy obejmujące:

- 1) liczbę dzieci przebywających w placówkach oraz liczbę nieletnich w izolacji;
- 2) liczbę spraw, w których zawiadomienie lub wnioski dotyczyły nieobecności ucznia w szkole;
- 3) liczbę dzieci, które nie ukończyły 15 lat, przebywających poza domem rodzinnym na podstawie orzeczenia wydanego na podstawie ustawy;
- 4) odsetek osób, które w ciągu 2 lat i w ciągu 5 lat od zakończenia wykonywania środka dopuściły się czynu karalnego, w podziale na rodzaj czynu, który był podstawą orzeczenia;
- 5) odsetek osób, które ukończyły szkołę oraz uczą się lub pracują po upływie roku od opuszczenia placówki.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmuje się programem badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 851).

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przedstawia Sejmowi, do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie z wykonywania ustawy. Sprawozdanie zawiera dane, o których mowa w ust. 1. Sprawozdanie, które nie zawiera tych danych, uważa się za niezłożone.

4. Uzasadnienie projektu ustawy albo rozporządzenia w sprawach uregulowanych w ustawie zawiera dane z ostatniej publikacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 62. 1. Uczelnia prowadząca studia na kierunkach pedagogika, psychologia albo praca socjalna uwzględnia w programie studiów obowiązkowe zajęcia z metody twórczej resocjalizacji.

2. Praktyki zawodowe w zakresie resocjalizacji odbywają się w placówce posiadającej licencję.

Rozdział 10 **Finansowanie**

Art. 63. 1. Z budżetu państwa finansuje się w szczególności:

- 1) szkolenie kadry placówek i obsługę Rady;
- 2) wynagrodzenie mentora przez okres 24 miesięcy;
- 3) przyjazdy rodziny, o których mowa w art. 42 ust. 3;
- 4) rozwój umiejętności, o którym mowa w art. 47 ust. 3;
- 5) zwiększenie zatrudnienia asystentów niezbędne do dotrzymania terminu, o którym mowa w art. 12;
- 6) świadczenie, o którym mowa w art. 54.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, nie finansuje się kosztem środków przeznaczonych na świadczenia psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Art. 64. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi w:

- 1) 2028 r. – 450 000 tys. zł;
- 2) 2029 r. – 550 000 tys. zł;
- 3) 2030 r. – 600 000 tys. zł;
- 4) 2031 r. – 600 000 tys. zł;
- 5) 2032 r. – 600 000 tys. zł;
- 6) 2033 r. – 600 000 tys. zł;
- 7) 2034 r. – 600 000 tys. zł;
- 8) 2035 r. – 600 000 tys. zł;
- 9) 2036 r. – 600 000 tys. zł;

10) 2037 r. – 600 000 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i w razie przekroczenia albo zagrożenia przekroczeniem limitu przyjętego na dany rok budżetowy stosuje mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. Mechanizm korygujący polega na ograniczeniu, w pierwszej kolejności, wydatków na szkolenie kadry, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, a następnie wydatków na rozwój umiejętności, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 4. Mechanizm korygujący nie obejmuje wynagrodzenia mentora ani finansowania przyjazdów rodziny.

Rozdział 11

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 65. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 917 oraz z 2026 r. poz. 187) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„**Art. 21a.** Odmowa udziału w terapii przez dziecko przebywające w placówce, o której mowa w ustawie z dnia ... o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn (Dz. U. poz. ...), nie stanowi podstawy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody ani stosowania przymusu bezpośredniego.”.

Art. 66. W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2023 r. poz. 292) w art. 10 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w postępowaniu wszczętym na podstawie zawiadomienia albo wniosku szkoły, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia ... o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn (Dz. U. poz. ...) – na prawach przysługujących prokuratorowi;”.

Art. 67. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 276, z 2025 r. poz. 1235 oraz z 2026 r. poz. 252, 421 i 760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 6 i 10;

2) w art. 11:

a) w ust. 2 wyrazy „pkt 1–7” zastępuje się wyrazami „pkt 1–5 i 7”,

b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz w sprawach nieletnich”,

c) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich”;

3) w art. 12 w ust. 2 uchyla się pkt 18–20 oraz pkt 20b–25b;

4) w art. 13 uchyla się pkt 2;

5) w art. 14 uchyla się ust. 2 i 6.

Art. 68. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 980) po art. 4a dodaje się art. 4b i art. 4c w brzmieniu:

„**Art. 4b.** 1. Rodzeństwa nie rozdziela się ze względów organizacyjnych ani z powodu braku miejsca w pieczy zastępczej.

2. Rozdzielenie rodzeństwa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie postanowienia sądu, jeżeli jedno z dzieci zagraża drugiemu albo jeżeli wymaga tego dobro jednego z dzieci. W postanowieniu sąd wyznacza termin ponownego rozpoznania sprawy.

Art. 4c. Dziecko, które nie ukończyło 15 lat, umieszczane poza domem rodzinnym na podstawie orzeczenia wydanego na podstawie ustawy z dnia ... o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn (Dz. U. poz. ...), umieszcza się w rodzinie zastępczej zawodowej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego lub socjalizacyjnego, w której przebywa nie więcej niż 8 dzieci, położonej w powiecie jego miejsca zamieszkania albo w powiecie sąsiednim.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„**Art. 68a.** 1. Dyrektor szkoły nie kieruje do sądu zawiadomienia ani wniosku dotyczącego ucznia, w tym wniosku o umieszczenie ucznia poza domem rodzinnym, z naruszeniem art. 17 ustawy z dnia ... o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn (Dz. U. poz. ...).

2. Dyrektor szkoły zgłasza niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w celu wyznaczenia asystenta rodziny, na zasadach określonych w art. 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.”.

Art. 70. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„**Art. 68a.** Program studiów na kierunkach pedagogika, psychologia oraz praca socjalna obejmuje obowiązkowe zajęcia z metody twórczej resocjalizacji, a praktyki zawodowe w zakresie resocjalizacji odbywają się w placówce posiadającej licencję, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia ... o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn (Dz. U. poz. ...).”.

Rozdział 12

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 71. 1. Postępowania w sprawach o demoralizację wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się z mocy prawa.

2. Postępowania w sprawach o czyn karalny wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki orzeczone w postępowaniu w sprawie o demoralizację, które nie dotyczyły czynu karalnego, wygasają z dniem wejścia w życie ustawy. Sąd rodzinny w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zapewnia dziecku plan środowiskowy albo, w razie potrzeby, umieszczenie w pieczy zastępczej.

4. Środki polegające na umieszczeniu w placówce orzeczone wobec osób, które w dniu wejścia w życie ustawy nie ukończyły 15 lat, sąd rodzinny w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zamienia na plan środowiskowy albo na środek, o którym mowa w art. 20 pkt 5.

5. Środki orzeczone na czas przekraczający dzień ukończenia przez nieletniego 21 lat sąd rodzinny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosowuje do art. 7 ust. 4.

6. Dane osobowe nieletnich zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy zmienianej w art. 67, w brzmieniu dotychczasowym, usuwa się z Rejestru w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 72. 1. Placówki działające w dniu wejścia w życie ustawy składają wniosek o licencję w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do dnia rozpatrzenia wniosku działają na dotychczasowych zasadach, z zastosowaniem art. 33 ust. 2 i art. 41 ust. 2 i 3.

2. Kraty, zaspawane okna i inne zabezpieczenia, o których mowa w art. 41 ust. 1, usuwa się w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Koszt usunięcia ponosi organ prowadzący placówkę.

3. Od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu nie montuje się w placówkach nowych zabezpieczeń, o których mowa w art. 41 ust. 1.

Art. 73. 1. Prezes Rady Ministrów powołuje pierwszy skład Rady w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

2. Do pierwszego składu Rady w miejsce osób, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4, powołuje się osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy wychowawczej w placówce realizującej metody, o których mowa w art. 33 ust. 1.

Art. 74. Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1, publikuje się po raz pierwszy za drugi pełny rok kalendarzowy obowiązywania ustawy.

Art. 75. 1. Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, rozumie się przez to niniejszą ustawę.

2. Przepisów obowiązujących dotyczących postępowania w sprawach o demoralizację nie stosuje się.

Art. 76. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 77, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne.

Art. 77. Traci moc ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2026 r. poz. 163).

Art. 78. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

- 1) art. 56–58, art. 72 ust. 3 i art. 73, które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
- 2) art. 62 i art. 70, które wchodzi w życie z dniem 1 października roku następującego po roku ogłoszenia.

Część II. Uzasadnienie

sporządzone według art. 34 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu (M.P. z 2026 r. poz. 573); deklarowane skutki regulacji (art. 34 ust. 3a) – w części III

1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich prowadzi dziecko od 10. roku życia ścieżką postępowania o demoralizację, także wtedy, gdy nie popełniło ono czynu karalnego. W jednym akcie połączono dwie rzeczy: próg 10 lat dla postępowania o zachowanie oraz logikę zamknięcia – okręgowe ośrodki, środek poprawczy wykonywany w skrajnym przypadku do 24. roku życia. Preambuła tej ustawy opiera wychowanie państwowe na „chrześcijańskim systemie wartości”.

Projekt odwraca kierunek. Wobec dziecka, które nie ukończyło 13 lat, nie stosuje się pojęcia demoralizacji (art. 5 ust. 1). Postępowanie o demoralizację znika w ogóle – zachowanie, które nie jest czynem karalnym, nie jest sprawą sądową (art. 5 ust. 2). Odpowiedzialność nieletniego za czyn karalny popełniony po 13., a przed 17. rokiem życia zostaje. Izolacja jest możliwa wyłącznie wobec nieletniego, który w chwili czynu ukończył 15 lat, i wyłącznie za czyn ciężki (art. 22). Wagary uruchamiają asystenta rodziny, nie sąd (art. 14–16). Szkoła nie może pozbyć się trudnego ucznia, kierując sprawę do sądu, zanim nie wykaże 90 dni realnego wsparcia (art. 17). Metodą pracy placówki staje się kreowanie ról społecznych i stymulacja poznawcza – rozwiązanie polskie, praktykowane od 1991 r., najpierw w teatrze poza murami, potem w ośrodku w Goniądzu. Projekt robi z tej praktyki minimum licencji (art. 33–38).

Cel nie jest amnestią za czyn ciężki. Osoba pokrzywdzona zachowuje ochronę; izolacja zostaje, ale jest krótka, sprawdzana co 3 miesiące i od pierwszego dnia połączona z planem wyjścia.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Ustawa z 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 163) stosuje postępowanie o demoralizację wobec osób od 10. roku życia do pełnoletności (art. 1 ust. 1 pkt 1), a postępowanie o czyn karalny – wobec osób między 13. a 17. rokiem życia. Pojęcie czynu karalnego obejmuje przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Każdy, kto stwierdzi „przejawy demoralizacji” – w tym uchylanie się od obowiązku szkolnego – ma społeczny obowiązek zawiadomić sąd rodzinny, a szkoły i instytucje publiczne mają obowiązek zawiadomienia o czynie wyczerpującym znamiona przestępstwa ściganego z urzędu (art. 4 tej ustawy, art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego). Środki wychowawcze mogą być wykonywane do ukończenia 24 lat.

W praktyce absencja szkolna, bunt i nierozpoznana niepełnosprawność trafiają do sądu jako „demoralizacja”. Szacunek z praktyki, nie z publikacji statystyki publicznej: około 30–40% nieletnich w placówkach trafiło tam od wagarów, bez zbadania przyczyny. Państwo nie publikuje recydywy nieletnich porównywalnej z recydywą dorosłych po zakładzie karnym (około 50%); szacunki z praktyki mówią o siedmiu powrotach na dziesięć osób po placówce. Populacja dzieci w placówkach to rząd wielkości 7 tysięcy. Pobyt w placówce resortu sprawiedliwości, w której wykonuje się izolację, kosztował w 2025 r. około 36 tys. zł miesięcznie na osobę. Przed 2023 r. w placówkach montowano kraty i zaspawywano instalacje, by uniemożliwić ucieczkę dzieciom w wieku 12–13 lat.

Liczby w tym punkcie są szacunkami przyjętymi w deklaracji programowej. Projekt nakłada obowiązek ich urzędowego pomiaru (art. 61).

3. Przewidywane skutki prawne, w tym różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Instytucja	Dziś (ustawa z 2022 r.)	Po projekcie
Pojęcie demoralizacji	podstawa postępowania od 10. roku życia	nie stosuje się wobec dziecka do 12. roku życia; postępowanie o demoralizację zniesione (art. 5)
Sąd nad zachowaniem bez czynu	możliwy od 10 lat	brak; sąd opiekuńczy wyłącznie w sprawach władzy rodzicielskiej i pieczy (art. 5 ust. 5, art. 8)

Instytucja	Dziś (ustawa z 2022 r.)	Po projekcie
Izolacja	możliwa także przed 15. rokiem życia; wykonywanie do 21, wyjątkowo 24 lat	od 15 lat, tylko czyn ciężki, czas oznaczony, przegląd co 3 miesiące; koniec wykonywania w wieku 21 lat (art. 7, art. 22)
Tymczasowe umieszczenie	bez progu 15 lat	tylko od 15 lat i przy czynie ciężkim, do 3 miesięcy, łącznie 6 (art. 31)
Wagary	„przejaw demoralizacji”, zawiadomienie sądu	zgłoszenie do gminy, asystent w 14 dni, zakaz zawiadomienia opartego wyłącznie na nieobecności (art. 14–16)
Zawiadomienie szkoły	dopuszczalne bez filtra; obowiązek z art. 304 § 2 k.p.k.	dopiero po 90 dniach udokumentowanego wsparcia; wyjątki: czyn ciężki, krzywdzenie dziecka, zagrożenie życia (art. 17)
Sankcja wobec szkoły	brak	zmniejszenie planu finansowego albo dotacji o część środków na ucznia, przekazanej na jego wsparcie, do planu naprawczego (art. 18)
Obrońca	obligatoryjny w części spraw	od pierwszej czynności: czyn ciężki, zatrzymanie, groźba umieszczenia poza domem (art. 29)
Metoda placówki	regulamin, punkty, przywileje	rola społeczna i stymulacja poznawcza; zakaz systemów punktowych (art. 33–35)
Architektura	kraty, izolatka dopuszczalne	zakaz krat i izolowania; pokój wyciszenia do 30 min z rejestrem (art. 41)
KRK	wpis środków wobec nieletnich	brak wpisu; zakaz żądania informacji przez pracodawcę i szkołę (art. 53, art. 67)
Nadzór nad metodą	resort sprawiedliwości	Krajowa Rada Twórczej Resocjalizacji, licencja na 4 lata (art. 56–60)
Pomiar	brak urzędowej recydywy nieletnich	pięć liczb w programie badań statystycznych; sprawozdanie bez nich uważa się za niezłożone (art. 61)

Projekt nie zmienia Kodeksu karnego. Wiek odpowiedzialności karnej (art. 10 § 1) i szczególne przypadki odpowiedzialności nieletnich na zasadach kodeksu (art. 10 § 2 i 2a) zostają bez zmian (art. 6 ust. 2 projektu).

Ustawa z 2022 r. traci moc (art. 77). W jej miejsce projekt wprowadza własne przepisy o postępowaniu (rozdział 5): postępowanie nieprocesowe przed sądem rodzinnym, a w zakresie zatrzymania, przesłuchania, oględzin i przesłuchania – odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania karnego. Pozbawienie wolności nieletniego ma więc podstawę ustawową, czego wymaga art. 41 ust. 1 Konstytucji. Szczegóły organizacyjne pobytu w zakładzie poprawczym i schronisku określi rozporządzenie wydane na podstawie art. 45 ust. 3, w granicach praw i zakazów wpisanych do ustawy.

Wyjątek od obowiązku z art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego (art. 17 ust. 6) dotyczy wyłącznie szkoły, wyłącznie czynu innego niż ciężki i wyłącznie przed upływem 90 dni wsparcia. Nie ogranicza prawa osoby pokrzywdzonej do złożenia zawiadomienia.

Sześć ustaw otrzymuje zmiany (art. 65–70): o ochronie zdrowia psychicznego, o Rzeczniku Praw Dziecka, o Krajowym Rejestrze Karnym, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Prawo oświatowe oraz Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odesłania innych ustaw do ustawy z 2022 r. czyta się jako odesłania do projektu (art. 75).

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe

Społeczne. Dziecko do 12. roku życia przestaje dostawać stempel charakteru. Absencja szkolna wraca do asystenta i do pytania o buty, przemoc, lęk, neuroróżnorodność i chorego rodzica. Szkoła traci możliwość oddania trudnego ucznia sądowi, ale nie traci możliwości natychmiastowej reakcji na czyn ciężki i na krzywdzenie dziecka. Rodzeństwo nie trafia do różnych placówek z braku miejsca.

Gospodarcze. Praca wychowanka na podstawie umowy zamiast nieodpłatnej „terapii zajęciowej”; skala pojedynczych placówek. Brak wpisu do KRK i zakaz żądania informacji o nieletności obniżają barierę wejścia na legalny rynek pracy.

Finansowe. Nowa linia wydatków: 450 mln zł w pierwszym pełnym roku, 550 mln zł w drugim, 600 mln zł rocznie w latach następnych – z limitem i mechanizmem korygującym w art. 64. Częściową kompensatę stanowi ubytek wydatków na izolację w sprawach, które dziś trafiają do placówek od wagarów. Szczegóły – formularz DSR, pkt [6].

5. Źródła finansowania

Budżet państwa: część budżetowa ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Rada, szkolenie, mentor, przyjazdy rodziny, rozwój umiejętności) oraz dotacja celowa na zadanie zlecone gminie (asysta). Środków nie przeszuwa się z psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży (art. 63 ust. 2). Nowa danina nie jest potrzebna; wydatek mieści się w rozrzucie aneksu kosztów deklaracji programowej v12.

6. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Podstawa	Organ	Treść
art. 10 ust. 4	minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania	wzór planu środowiskowego i sposób dokumentowania wsparcia
art. 18 ust. 5	minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych	sposób ustalania kwoty zmniejszenia planu finansowego albo dotacji – nie więcej niż połowa środków na ucznia
art. 45 ust. 3	Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania	regulamin pobytu w zakładzie poprawczym i schronisku, rejestr pokoju wyciszenia
art. 51 ust. 5	minister właściwy do spraw oświaty i wychowania	wymagania wobec mentora, sposób wyznaczania, wynagrodzenie
art. 59 ust. 4	minister właściwy do spraw oświaty i wychowania	tryb licencji, wzór wniosku, program szkolenia
art. 60 ust. 3	minister właściwy do spraw oświaty i wychowania	sposób ustalania wartości progowej wskaźnika powrotu do czynu

Do czasu wydania nowych rozporządzeń przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z 2022 r. zachowują moc najdłużej przez 12 miesięcy, w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z projektem (art. 76).

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Postępowanie w sprawach nieletnich, piecza zastępcza i licencja placówek wychowawczych nie są przedmiotem harmonizacji w prawie Unii Europejskiej. Projekt jest zgodny z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Gwarancje z rozdziału 5 – obrońca od pierwszej czynności, pouczenie w zrozumiałym sposobie, nagrywanie przesłuchania, indywidualna ocena przed orzeczeniem środka, pozbawienie wolności jako ostateczność – odpowiadają standardowi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym i nie obniżają go. Oświadczenie: projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

8. Informacja o zasięgniętych opiniach

Projekt nie został jeszcze skierowany do opinii. Przed wniesieniem wnioskuodawca zasięgnie opinii: Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (nowe zadania gmin i powiatów), Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prokuratora Generalnego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz reprezentatywnych związków zawodowych pracowników oświaty. Po wniesieniu projekt podlega 30-dniowym konsultacjom społecznym w Systemie Informacyjnym Sejmu (art. 34a Regulaminu Sejmu) i opinii Kancelarii Sejmu o skutkach regulacji (art. 34 ust. 9a).

9. Nota redakcyjna do wersji 2

Wersja 1 z 27 września 2026 r. uchylała ustawę z 2022 r. bez własnych przepisów o postępowaniu; wersja 2 dodaje rozdział 5. Poprawiono odesłania do ustaw zmienianych: dodawane w wersji 1 artykuły 10a ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, 4a ustawy o pieczy i 1a ustawy o KRK już istnieją; zmiany w KRK objęły wszystkie przepisy o nieletnich. Mechanizm „cofnięcia subwencji przez organ prowadzący” zastąpiono zmniejszeniem planu finansowego szkoły albo dotacji, bo subwencję otrzymuje jednostka samorządu, nie szkoła. Do zakazu z art. 17 dodano wyjątek dla krzywdzenia dziecka i zagrożenia życia oraz przepis szczególny wobec art. 304 § 2 k.p.k. Czyn ciężki opisano zamkniętym katalogiem przepisów Kodeksu karnego. Pojęcie czynu karalnego obejmuje, jak dotąd, wykroczenia. Zamiast polecenia „przedłożenia projektów rozporządzeń” wprowadzono upoważnienia ustawowe z wytycznymi (art. 92 Konstytucji). Limit wydatków rozciągnięto na 10 lat. Przepisy o charakterze publicystycznym przeniesiono do uzasadnienia. Zaktualizowano publikatory.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

formularz według załącznika do uchwały nr 51 Prezydium Sejmu z dnia 26 sierpnia 2024 r. · art. 34 ust. 3a Regulaminu Sejmu

Część III. DEKLAROWANE SKUTKI REGULACJI (DSR)

projektu ustawy – wzór wypełniony · dokument roboczy

a) Tytuł projektu

Ustawa o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn

b) Przedstawiciel wnioskodawcy

Do uzupełnienia przy wniesieniu na ręce Marszałka Sejmu (projekt programowy Realnej Lewicy, deklaracja v12, rozdział 11). Projekt nie został wniesiony.

I. Część wstępna

[1] Zwięzły opis zidentyfikowanego problemu i proponowanych rozwiązań

- a) Problem i skala. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2026 r. poz. 163) prowadzi dziecko od 10. roku życia ścieżką postępowania o demoralizację, także bez czynu karalnego. Absencja szkolna, bunt i nierozpoznana niepełnosprawność trafiają do sądu. Szacunki z praktyki (państwo nie publikuje tego pomiaru): około 30–40% nieletnich w placówkach trafiło tam od wagarów; około 70% powrotów do czynu po placówce; około 7 tys. dzieci w placówkach; pobyt w placówce izolacyjnej około 36 tys. zł miesięcznie na osobę (2025).
- b) Rozwiązania. Pojęcie demoralizacji nie dotyczy dziecka do 12. roku życia, a postępowanie o demoralizację zostaje zniesione. Izolacja od 15 lat i tylko za czyn ciężki, z czasem oznaczonym i przeglądem co 3 miesiące. Wagary → asystent w 14 dni. Szkoła kieruje sprawę do sądu dopiero po 90 dniach udokumentowanego wsparcia. Licencja metody twórczej resocjalizacji, zakaz krat i izolowania. Placówka do 80 km od domu, mentor przez 24 miesiące, środki poza KRK. Krajowa Rada Twórczej Resocjalizacji, pięć liczb w statystyce publicznej. Własne przepisy o postępowaniu z gwarancjami procesowymi.
- c) Skutek braku zmiany. Zostają: sąd nad dzieciństwem bez czynu, oddawanie trudnego ucznia sądowi, izolacja dziecka przed 15. rokiem życia, wykonywanie środków do 24 lat, brak urzędowego pomiaru recydywy, wydatek 36 tys. zł miesięcznie także tam, gdzie wystarczyłby asystent.

[2] Czy były rozważane rozwiązania alternatywne?

☒ Tak ☐ Nie

Wariant	Treść	Dlaczego odrzucony
A. Status quo	ustawa z 2022 r. bez zmian	utrzymuje postępowanie o demoralizację od 10 lat i brak pomiaru
B. Nowelizacja punktowa	dopisanie asystenta, zmiana preambuły	nie rozdziela progu 10 lat od logiki zamknięcia, na której zbudowano całą ustawę
C. Tylko próg izolacji	izolacja od 15 lat, bez zmiany metody	placówka dalej działa według punktów i przywilejów; sam wiek nie buduje roli społecznej
D. Wytyczne ministra	standard metody bez ustawy	nie znosi demoralizacji, nie zmienia zasad zawiadamiania, nie dotyka KRK; kolejny minister może je wycofać
E. Wybrany	nowa ustawa i uchylenie ustawy z 2022 r.	jedyny wariant, który jednocześnie znosi sąd nad zachowaniem bez czynu i wpisuje metodę do licencji

II. Wymogi określone w art. 34 ust. 2 pkt 3–5 Regulaminu Sejmu

[3] Jakie są przewidywane skutki prawne projektowanych rozwiązań?

Uchylenie ustawy z 2022 r. w całości (art. 77) i zastąpienie jej aktem obejmującym wsparcie bez czynu, odpowiedzialność za czyn, postępowanie, wykonywanie środków, licencję i pomiar. Zmiany w sześciu ustawach (art. 65–70). Przepis szczególny wobec art. 304 § 2 k.p.k. (art. 17 ust. 6). Kodeks karny bez zmian (art. 10 – wiek odpowiedzialności). Konstytucja: projekt realizuje art. 72 (ochrona praw dziecka), art. 48 ust. 1 (wychowanie zgodne z przekonaniami rodziców, bez wyznaniowej podstawy działań państwa) i art. 41 (pozbawienie wolności wyłącznie na zasadach i w trybie ustawowym). Wyłączenie z KRK i zakaz żądania informacji o nieletności chronią art. 47 i art. 65 ust. 1. Przejście: umorzenie z mocy prawa spraw o demoralizację, zamiana w 3 miesiące środków izolacyjnych wobec dzieci przed 15. rokiem życia, dostosowanie w 6 miesięcy środków wykonywanych po 21. roku życia, wniosek o licencję w 9 miesięcy, usunięcie krat w 12 miesięcy (art. 71–72).

[4] Jakie są przewidywane skutki społeczne projektowanych rozwiązań?

Podmioty: dzieci w placówkach (rząd wielkości 7 tys.), dzieci poniżej 15 lat umieszczone poza domem na podstawie ustawy (dziś liczba niepublikowana), uczniowie niespełniający obowiązku szkolnego, ich rodziny, kadra placówek, asystenci rodziny, szkoły, osoby pokrzywdzone czynami ciężkimi, pracodawcy zatrudniający osoby po placówce.

Wpływ: zdjęcie stempla charakteru z dziecka do 12. roku życia; koniec oddawania neuroróżnorodnego ucznia sądowi; rodzeństwo razem; kontakt z rodziną niezależny od dochodu. Po dwóch latach – pięć liczb zamiast szacunków. Koszt społeczny: część kadry przechodzi szkolenie albo traci prawo prowadzenia grupy; gminy muszą dotrzymać terminu 14 dni.

Źródła: deklaracja programowa v12, rozdz. 11; dane ministerstwa o koszcie izolacji w 2025 r.; szacunki praktyki (30–40%, 70%) do weryfikacji pierwszą publikacją z art. 61. Metodyka: rzędy wielkości.

[5] Jakie są przewidywane skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań?

Umowa o pracę wychowanka zamiast nieodpłatnej pracy – wpływ dodatni, lokalny. Działalność placówki w miejscowości (art. 37 ust. 5–7) w skali mikroprzedsiębiorstwa. Brak wpisu do KRK zmniejsza barierę wejścia na legalny rynek pracy. Projekt nie wpływa na inflację, inwestycje ani oszczędności. Składki od umów wychowanków – pojedyncze miliony złotych rocznie.

[6] Jakie są przewidywane skutki finansowe, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych?

Pozycja (mln zł)	Rok 1	Rok 2	Lata 3–10 (rocznie)	Płatnik
Szkolenie kadry i obsługa Rady	80	70	60	budżet państwa, część oświatowa
Mentor przez 24 miesiące	90	150	190	budżet państwa
Przyjazdy rodziny	40	45	45	budżet państwa
Rozwój umiejętności	35	40	40	budżet państwa (plan placówki)
Asysta w gminie (termin 14 dni)	175	230	260	budżet państwa, zadanie zlecone gminie
Usunięcie krat i izolatek (jednorazowo)	25	10	0	organ prowadzący
Usunięcie tatuażu na wniosek	5	5	5	budżet państwa
Razem (limit z art. 64)	450	550	600	–

Wersja 1 formularza podawała sumy 450 i 550 mln zł, które nie zgadzały się z pozycjami (435 i 510 mln zł). W wersji 2 pozycje zbilansowano do limitu. Lata 3–10 przyjęto jako stan ustalony: pełny rocznik mentorów i pełna obsada asystentów.

Kompensata: 36 tys. zł miesięcznie to 0,432 mln zł rocznie na osobę. Wyjęcie z izolacji 400 spraw, które dziś trafiają tam od wagarów albo bez czynu ciężkiego, zmniejsza wydatki o około 173 mln zł rocznie. Saldo netto w roku 1: 280–380 mln zł, w rozrzucie aneksu v12. Wrażliwość: ± 150 spraw zmienia saldo o około ± 65 mln zł.

Jednostki samorządu terytorialnego: asysta finansowana dotacją celową z budżetu państwa. Zmniejszenie planu finansowego szkoły (art. 18) jest czasowe, a kwota idzie na wsparcie tego samego ucznia. GUS: zadanie w ramach programu badań statystycznych, koszt rządu niskich milionów złotych. Sądy rodzinne: przeglądy co 3 miesiące zwiększają liczbę posiedzeń, do ujęcia w części budżetowej sądownictwa.

Źródła: art. 64 projektu; aneks kosztów deklaracji v12; koszt izolacji – dane ministerstwa za 2025 r. Metodyka: limity i jedna korekta oszczędnościowa.

[7] Wykaz źródeł finansowania

Budżet państwa: część budżetowa ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz dotacja celowa dla gmin. Bez nowej daniny i bez zmiany stawek podatków. Środki nie pochodzą z psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

[8] Czy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacyjnej?

☐ Tak ☒ Nie

Projekt nie przewiduje pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE ani przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535 i nie wymaga konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

III. Wymogi określone w art. 34 ust. 2a i 2b Regulaminu Sejmu

[9] Czy projekt zawiera przepisy określające zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej?

☐ Tak ☒ Nie

Działalność placówki z wychowankami (art. 37 ust. 5–7) jest działalnością placówki publicznej lub organizacji ją prowadzącej na zasadach ogólnych. Projekt nie zmienia zasad podejmowania ani wykonywania działalności gospodarczej.

[10] Czy wdrożenie spowoduje obciążenia administracyjne mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców?

☐ Tak ☒ Nie

Zakaz żądania informacji o nieletności (art. 53) nie wymaga od pracodawcy żadnego wniosku, sprawozdania ani opłaty.

[11] Czy projekt zawiera przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

☐ Tak ☒ Nie

Obowiązkowe zajęcia z metody twórczej resocjalizacji (art. 62, art. 70) są treścią programu studiów, nie warunkiem dostępu do zawodu regulowanego.

Deklarowane skutki regulacji wnioskodawcy programowego, nie opinia Kancelarii Sejmu z art. 34 ust. 9a Regulaminu Sejmu. Kwoty są limitami do ustawy budżetowej. Przedstawiciel wnioskodawcy, lista posłów i numer druku – przy wniesieniu.

To jest Realna Lewica. Twoja pensja. Twoje ciało. Twoje mieszkanie. Twoje bezpieczeństwo. Państwo, które słucha – i mówi Ci cenę.

Projekt ustawy o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn · 28 września 2026 · deklaracja programowa v12